



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO COMUNALE

REGISTRO GENERALE N. 1179 del 21/07/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 293 del 21/07/2026

PROPOSTA N. 2111 del 21/07/2026

OGGETTO: Liquidazione somme in favore di RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. relativi a canoni per interferenze di varia natura -attraversamenti e parallelismi- gestite dal Comune di Lamezia Terme annualità 2026. CIG: BBDCA141AA

IL DIRIGENTE

Richiamati:

- il decreto sindacale n. 1 del 02.02.2026, con il quale sono state confermate le funzioni dirigenziali di cui ai precedenti Decreti del Sindaco n. 32 del 15.09.2025, n. 25 del 17.06.2025 e n.3 del 03.03.2025 ad oggetto "Attribuzione incarico dirigenziale al Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale " all'Ing. Pasqualino Nicotera.
- l'art. 107 del D. Lgs 267/2000, il quale prevede che l'adozione degli atti di gestione o di atti provvedimenti amministrativi ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione inanziaria, tecnica ed amministrativa spetta ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa.

Visti:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 251 del 27 aprile 2006 e ss.mm.ii.;
- Il Regolamento di contabilità vigente;
- il D. Lgs. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e il GDPR 2016/679 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- deliberazione di C.C. n. 35 del 15/04/2026 avente ad oggetto: "Bilancio di previsione 2026-2028
- Approvazione Documento Unico di Programmazione 2026-2028";
- deliberazione di C.C. n. 36 del 15/04/2026 avente ad oggetto: "Approvazione Bilancio di previsione 2026 -2028";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 197 Del 06.06.2025, recante ad oggetto: "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027. Approvazione.";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 191 del 04.06.2025 recante ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G) 2025-2027 – Approvazione";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 227 del 29.08.2025-Variazione al PIAO 2025-2027.Approvazione modifica;
- il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 22/05/2026;

Viste le sotto indicate convenzioni stipulate, tra il Comune di Lamezia Terme e l'Ente Ferrovie dello Stato, nell'ambito di realizzazione di vari tratti di condutture fognarie ed elettriche comunali che

interferiscono con la linea ferroviaria presente sul territorio del Comune di Lamezia Terme:

1. R.U. n. 81166 - Convenzione contrattuale n. 57 del 01/03/1976, attraversamento con condotta fognaria al km 8+509 della linea ferroviaria Lamezia Terme -Catanzaro Lido;
2. R.U. n. 82785 - Convenzione contrattuale n. 185 del 27/07/1989, attraversamento con condotta fognaria al km 6+090 della linea ferroviaria Lamezia Terme -Catanzaro Lido;
3. R.U. n. 82795 - Convenzione contrattuale n. 183 del 27/07/1989, attraversamento con condotta fognaria al km 251+388 della linea ferroviaria Battipaglia - Reggio Calabria;
4. R.U. n. 83125 - Convenzione contrattuale n. 184 del 27/07/1989, attraversamento con condotta fognaria al km 15+586 della linea ferroviaria Lamezia Terme - Catanzaro Lido;
5. R.U. n. 85529 - Convenzione contrattuale n. 23 del 27/02/1997, attraversamento con condotta fognaria al km 260+219 della linea ferroviaria Battipaglia - Reggio Calabria;
6. R.U. n. 4832 - Convenzione contrattuale n. 13 del 20/07/2009, attraversamento con conduttura elettrica BT al km 252+264 della linea ferroviaria Battipaglia - Reggio Calabria;
7. R.U. n. 15660 - Convenzione contrattuale n. 17 del 25/05/2016, attraversamento con condotta fognaria al km 250+505 della linea ferroviaria Battipaglia - Reggio Calabria;
8. R.U. n. 15661 - Convenzione contrattuale n. 17 del 25/05/2016, attraversamento con condotta fognaria dal km 250+505 al km 250+579 della linea ferroviaria Battipaglia - Reggio Calabria;
9. R.U. n. 15662 - Convenzione contrattuale n. 17 del 25/05/2016, attraversamento con condotta fognaria al km 250+573 della linea ferroviaria Battipaglia - Reggio Calabria;

Preso atto che nelle suddette convenzioni veniva stabilito di versare oneri di gestione periodici, in favore di RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A, p.IVA 01585570581, per attraversamenti e parallelismi della linea ferroviaria, per una quota complessiva annuale pari ad € 3.600,00 IVA inclusa ;

Richiamata la determina dirigenziale n. 200 del 29/05/2026, R.G. n. 869 del 03/06/2026 con la quale si è provveduto all'impegno della somma per i canoni continuativi riferiti all'annualità 2026, per come stabilito nelle predette convenzioni, in favore di RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A, p.IVA 01585570581;

Acquisito Il DURC prot. INPS_50348722 con scadenza al 13/08/2026 con esito regolare;

Richiamato il CIG: BBDCA141AA acquisito su ANAC per la procedura di che trattasi;

Dato Atto che la società R.F.I. ha trasmesso le fatture, sotto elencate, relative agli oneri periodici di gestione di cui all'oggetto:

Fattura n. 8201058266 del 09/06/2026 Convenzione n° 57/1976 – R.U. 1000000081166 - attraversamento fognario al km 008+509 della linea ferroviaria Lamezia Terme – Catanzaro Lido - oneri periodici di gestione annualità 2026 dell'importo complessivo di € 126,03 di cui € 103,30 per imponibile ed € 22,73 per IVA;

Fattura n. 8201058489 del 09/06/2026 Convenzione n°185/1989 – R.U. 1000000082785 - attraversamento fognario al km 006+090 della linea ferroviaria Lamezia Terme – Catanzaro Lido - oneri periodici di gestione annualità 2025 dell'importo complessivo di € 124,96 di cui € 102,43 per imponibile ed € 22,53 per IVA;

Fattura n. 8201058492 del 09/06/2026 relativa alla Convenzione n°183/1989 – R.U. 1000000082795 - attraversamento fognario al km 251+388 della linea ferroviaria Battipaglia – Reggio Calabria - oneri periodici di gestione annualità 2026 dell'importo complessivo di € 185,23 di cui € 151,83 per imponibile ed € 33,40 per IVA;

Fattura n. 8201058541 del 09/06/2026 Convenzione n° 184/1990 R.U. 1000000083125 - attraversamento fognario al km 011+586 della linea ferroviaria Lamezia Terme Catanzaro Lido - oneri periodici di gestione annualità 2026 dell'importo complessivo di € 124,96 di cui € 102,43 per imponibile ed € 22,53 per IVA;;

Fattura n. 8201058926 del 09/06/2026 relativa alla Convenzione n°23/1997 – R.U. 1000000085529 - attraversamento fognario al km 260+219 della linea ferroviaria Battipaglia – Reggio Calabria - oneri

periodici di gestione annualità 2026 dell'importo complessivo di € 412,12 di cui € 337,80 per imponibile ed € 74,32 per IVA;

Fattura n. 8201059406 del 09/06/2026 relativa alla Convenzione n° 13/2009 - R.U. 2000000004832 - attraversamento elettrico al km 252+264 della linea ferroviaria Battipaglia -Reggio Calabria - oneri periodici di gestione annualità 2026 dell'importo complessivo di € 421,91 di cui € 345,83 per imponibile ed € 76,08 per IVA;

Fattura n. 8201059549 del 09/06/2026 Convenzione n° 17/2016 – R.U. 2000000015660 - attraversamento fognario al km 250+505 della linea ferroviaria Battipaglia – Reggio Calabria - oneri periodici di gestione annualità 2026 dell'importo complessivo di € 439,48 di cui €. 360,23 per imponibile ed € 79,25 per IVA;;

Fattura n. 8201059551 del 09/06/2026 relativa alla Convenzione n° 17/2016 – R.U. 2000000015661 – parallelismo fognario dal km 250+505 al 250+579 della linea ferroviaria Battipaglia – Reggio Calabria - oneri periodici di gestione annualità 2026 dell'importo complessivo di € 878,96 di cui € 720,46 per imponibile ed € 158,50 per IVA;

Fattura n. 8201059553 del 09/06/2026 relativa alla Convenzione n° 17/2016 -R.U. 2000000015662 - parallelismo fognario dal km 250+505 al 250+573 della linea ferroviaria Battipaglia - Reggio Calabria - oneri periodici di gestione annualità 2026 dell'importo complessivo di € 878,96 di cui € 720,46 per imponibile ed € 158,50 per IVA

-che le fatture dovranno essere inoltrate sul seguente codice univoco ufficio: Q87PKZ.

DETERMINA

che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

di liquidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, l'importo complessivo di € 3.592,61, IVA inclusa, a saldo delle fatture elettroniche, in premessa elencate, emesse dalla società RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., tramite bonifico sull'IBAN indicato nelle fatture, e di versare all'Erario l'IVA ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 (split payment);

di prelevare, la somma complessiva di € 3.592,61 IVA inclusa, sul capitolo 1093/0 Piano dei Conti 1.03.02.06.002, esercizio 2026, relativa ai canoni per interferenze di varia natura gestite dal Comune di Lamezia Terme, come da convenzioni, in premessa citate, sottoscritte tra il Comune e la società RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., che presenta la necessaria disponibilità e che è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e vincoli di finanza pubblica, già impegnata con determina dirigenziale n. 200 del 29/05/2026, R.G. n. 869 del 03/06/2026;

di attestare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'rt. 147-bis comma 1 del D.lgs. n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

di dare atto che il programma dei pagamenti di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica.

di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;

di specificare che:

il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet in Amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs. 33/2013 dell'art. 9 del DPR 62/13 e del vigente piano di trasparenza;

il presente atto è adottato nel rispetto delle indicazioni del vigente Piano per la prevenzione della corruzione.

di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line ai fini della pubblicità legale; la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito

"Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 2111 del 21/07/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente NICOTERA PASQUALINO in data 21/07/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarità contabile della DETERMINA N. 293 del 21/07/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2026	4897	1	1-404-1	R.F.I.-RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA-	126,03
2026	4898	1	1-404-1	R.F.I.-RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA-	124,96
2026	4899	1	1-404-1	R.F.I.-RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA-	185,23
2026	4900	1	1-404-1	R.F.I.-RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA-	124,96
2026	4901	1	1-404-1	R.F.I.-RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA-	412,12
2026	4902	1	1-404-1	R.F.I.-RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA-	421,91
2026	4903	1	1-404-1	R.F.I.-RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA-	439,48
2026	4904	1	1-404-1	R.F.I.-RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA-	878,96
2026	4905	1	1-404-1	R.F.I.-RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA-	878,96

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 21/07/2026.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.